

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6003/2534

นาย สุขุม พ หู สูตร
นาย ธานี กาญจนกันตร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 40, มาตรา 86

วันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก โจทก์ขอเลื่อนคดีอ้างเหตุตัวโจทก์ป่วย ในวันนัดที่สองคู่ความขอเลื่อนอ้างว่าคดีมีทางตกลงกันได้ศาลอนุญาตโดยมีคำสั่งกำชับว่านัดหน้าหากตกลงกันไม่ได้ให้โจทก์เตรียมพยานมาให้พร้อมสืบ และโจทก์ไม่ได้แถลงต่อศาลว่าโจทก์มีนัดอยู่ก่อนแล้วไม่อาจมาศาลในวันนัดได้ เมื่อถึงวันนัดโจทก์ ขอเลื่อนคดีอีกอ้างว่ามีกิจธุระซึ่งนัดไว้ก่อนแล้ว ทั้งไม่นำ พยาน ปาก อื่นมาสืบ แสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่นำพาดต่อคำสั่งศาล ดังกล่าว พฤติการณ์ถือได้ว่าโจทก์ประวิงคดี ศาลมีอำนาจงดสืบพยาน โจทก์ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันทำนิติกรรมฉ้อฉลโจทก์ขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าว

จำเลยทั้งสามให้การว่า ไม่ได้ทำนิติกรรมอันเป็นการฉ้อฉลโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ในระหว่างพิจารณาสืบพยานโจทก์ โจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุที่จะให้เลื่อนการสืบพยานโจทก์ จึงถือว่าโจทก์ไม่มี

พยานมาสีบ ให้งดสืบพยานโจทก์ยกคำร้องขอเลื่อน

จำเลยทั้งสามแถลงไม่ติดใจสืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น และเพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดี ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยใหม่ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอเลื่อนคดีของโจทก์โดยถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสีบแล้วพิพากษายกฟ้องนั้นชอบหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความจากรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2529 อันเป็นวันสืบพยานโจทก์นัดแรกว่า โจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเพราะตัวโจทก์ที่จะเบิกความในนัดนี้ป่วยศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 19 มกราคม 2530 เวลา 9 นาฬิกา เมื่อถึงวันนัด ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 19 มกราคม 2530 ว่าคู่ความแถลงว่าคดีมีทางตกลงกันได้ขอเลื่อนการสืบพยานไปอีกนัดศาลชั้นต้นให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2530 เวลา 9 นาฬิกา โดยกำชับด้วยว่า นัดหน้าหากตกลงกันไม่ได้ ให้โจทก์เตรียมพยานมาให้พร้อม ครั้นถึงวันนัดทนายโจทก์มอบอำนาจให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดี อ้างเหตุว่า โจทก์ซึ่งจะต้องเบิกความในวันนัดนี้ติดธุระต้องไปติดต่อธุรกิจที่เมืองฮ่องกง ซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ขอเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปอีก จำเลยทั้งสามรับสำเนาคำร้องแล้วแถลงคัดค้านว่า โจทก์ไม่ได้

เตรียมพยานมาสืบเลยทั้งที่ศาลได้กำชับไว้ก่อนแล้ว จำเลยเคยไปติดต่อกับโจทก์เพื่อ
เจรจาประนีประนอมกัน แต่ตัวโจทก์ป่วยเบี่ยงตลอดมา ขอให้ส่งสืบพยานโจทก์ศาล
ชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่า หลังจากโจทก์ขอเลื่อนคดีมาครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเลื่อนคดีอีก อ้างว่า
โจทก์จำเลยจะตกลงกันได้โดยโจทก์ขอไปปรึกษาทนายทนายก่อน ศาลจึงอนุญาตให้เลื่อน
โดยกำชับโจทก์ไว้แล้วว่าหากตกลงกันไม่ได้ให้โจทก์เตรียมพยานมาให้พร้อม แต่
โจทก์ก็มาขอเลื่อนคดีอีก โดยอ้างว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศซึ่งได้นัดหมายไว้
ก่อนแล้ว โดยในนัดก่อนโจทก์ไม่เคยแจ้งแก่ศาลว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ตามที่ได้นัดหมายไว้ก่อนแต่อย่างใด และถึงแม้ว่าตัวโจทก์จะต้องเดินทางไปต่าง
ประเทศจริง ก็ชอบที่จะนำพยานอื่นมาสืบไปก่อนได้ แต่โจทก์ก็ไม่ได้เตรียมพยานอื่น
มาเลย ทั้งทนายโจทก์ก็ไม่มาศาล พฤติการณ์ของโจทก์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ
ประวิงคดีไม่มีเหตุที่จะให้เลื่อนการสืบพยานโจทก์ ถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบให้
สืบพยานโจทก์ แล้วให้นัดสืบพยานจำเลย ต่อมาจำเลยทั้งสามแถลงไม่ติดใจสืบ
พยาน จึงพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่3 เมษายน 2530

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีการขอเลื่อนคดีสามครั้ง ครั้งแรกในวันนัดสืบพยานโจทก์
วันที่ 8 ธันวาคม 2529 โจทก์ขอเลื่อนอ้างว่าตัวโจทก์ป่วย ศาลชั้นต้นจึงอนุญาตให้
เลื่อนไปตามที่โจทก์ขอในนัดต่อมาวันที่ 19 มกราคม 2530 คู่ความแถลงว่าคดีมีทาง
ตกลงกันได้ขอเลื่อนคดีไปอีกนัด ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2530 เวลา 9 นาฬิกา ครั้นถึงวันนัดโจทก์ขอเลื่อนอีกโดยอ้างว่าตัว
โจทก์ติดธุระต้องไปติดต่อธุรกิจที่เมืองฮ่องกงซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว
เห็นว่า ในการอนุญาตให้เลื่อนในครั้งที่สองเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2530 นั้นศาลชั้น
ต้นได้กำชับไว้แล้วว่านัดหน้าหากตกลงกันไม่ได้ให้โจทก์เตรียมพยานมาให้พร้อม
ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าโจทก์แถลงให้ศาล
ทราบว่ามีนัดธุรกิจใด ๆ อยู่ก่อน อันไม่อาจมาศาลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2530
ซึ่งเป็นวันนัด และหากมีนัดธุรกิจอยู่ก่อนจริงก็ชอบที่จะขอให้ศาลนัดไปวันอื่นอันไม่

ตรงกับวันนัดที่ศาลกำหนดดังกล่าวแล้วได้ แสดงว่า โจทก์มิได้มีกิจธุระในวันดังกล่าว
ที่โจทก์มาอ้างภายหลังเมื่อถึงวันนัดที่ 26 กุมภาพันธ์ 2530 ว่า มีกิจธุระซึ่งนัดไว้ก่อน
แล้วจึงเป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนี้แม้ตัวโจทก์จะไม่มาศาลก็ยังมีพยาน
ปากอื่นที่โจทก์สามารถนำมาสืบในวันนัดได้แต่โจทก์ก็ไม่เตรียมมาแสดงว่าโจทก์มิได้
นำพาต่อคำสั่งของศาลที่กำลังให้โจทก์เตรียมพยานมาให้พร้อม พฤติการณ์แสดงว่า
โจทก์ประวิงคดีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ประวิงคดี และถือว่าไม่มีพยานมาสืบ จึง
ให้งดสืบพยานโจทก์และมีคำพิพากษานั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ